

1509484-09.2019.8.26.0451

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: Rodrigo Pares Andreucci

Comarca: Piracicaba

Foro: Foro de Piracicaba

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/03/2022

... REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGADA FALTA DE PROVA VÁLIDA PARA A CONDENAÇÃO. APONTADA NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO DE DROGAS POR GUARDAS MUNICIPAIS. NÃO OCORRÊNCIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. SÚMULA 7/STJ. I - A busca e apreensão de drogas efetuada por guardas municipais não padece da eiva ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piracicaba

Foro de Piracicaba

3ª Vara Criminal

Rua Bernardino de Campo, 55, Piracicaba - SP - cep 13417-901

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1509484-09.2019.8.26.0451 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1509484-09.2019.8.26.0451

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JEFFERSON DE ASSIS GOMES

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo Pares Andreucci

VISTOS.

JEFFERSON DE ASSIS GOMES, vulgo "Gordão" e "Gigi", qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, porque no dia 11 de dezembro de 2018, por volta de 21h20min, na empresa localizada na Rua Princesa Isabel, nº 495, bairro Verde, nesta cidade e Comarca de Piracicaba, agindo em concurso e com identidade de propósitos com Bruno Vergílio Canne (já processado) subtraiu, para si, mediante grave ameaça, exercida com o emprego de arma de fogo, o automóvel Fiat/Punto Sporting 1.8, ano 2008, de cor preta, placa DKI-5353/Piracicaba-SP e 01 (um) aparelho celular, marca e modelo ignorados, pertencentes a R.H.A.G..

Recebida a denúncia em 14/09/2021 (fls. 117), o réu foi regularmente citado (fls. 120) e apresentou defesa preliminar a fls. 123/126.

Durante a instrução foram ouvidas a vítima e três testemunhas comuns, sendo o réu interrogado em seguida.

Encerrada a instrução, as partes apresentaram suas alegações finais.

É o breve relatório.

DECIDO.

Trata-se de crime de roubo majorado.

A ação é procedente.

A preliminar arguida pela defesa não comporta acolhida.

O réu, em nenhum momento negou a confissão feita nas três vezes em que foi ouvido, ou seja, ao ser abordado, na fase policial e também em juízo. Também, em nenhum momento alegou que não lhe foi oportunizado o silêncio, de forma que meras presunções não podem afastar a farta prova trazida aos autos.

A materialidade do delito encontra-se devidamente comprovada pelo BO de fls. 06/09, pelo auto de reconhecimento de fotografia de fls. 12, pelo auto de exibição/apreensão/entrega de fls. 28, pelo laudo pericial do veículo de fls. 171/174, bem como pela prova oral colhida nos autos.

A autoria do delito, por outro lado, também restou devidamente comprovada.

O réu, na fase policial, declarou que é conhecido como "Gigi" e não tem arma de fogo. Conheceu Bruno aproximadamente dois meses antes dos fatos e, no dia do crime estava junto com Bruno, mas não estava portando arma de fogo, não sabendo dizer se Bruno estava armado. Praticou o roubo com Bruno, que depois do crime o deixou no bar onde trabalhava. Somente depois soube da prisão de Bruno (fls. 87/88).

Em juízo, afirmou que realmente fez o roubo no local dos fatos, sendo que usou uma arma de plástico, que estava na sua posse. O veículo ficou na posse de Bruno. Não haviam praticado outro crime e não estavam fugindo. Quanto ao fato de não ter afirmado que a arma era um simulacro na fase policial, preferiu ficar em silêncio. Bruno sabia que a arma era uma réplica.

E a confissão do réu encontra amparo na prova oral colhida nos autos.

A vítima, na fase policial, declarou que se encontrava em seu local de trabalho, tendo deixado seu veículo Fiat Punto estacionado em frente ao estabelecimento, quando repentinamente foi abordado por dois indivíduos desconhecidos que, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, anunciaram um roubo, subtraindo seu veículo e o telefone celular, empreendendo fuga em seguida. Noticiou os fatos à polícia, sendo que cerca de 40 a 50 minutos depois, foi informado de que policiais teriam localizado seu veículo e detido um suspeito. Foi ao local da prisão e reconheceu Bruno como sendo um dos autores do roubo, sendo que o agente que portava a arma de fogo não foi detido naquele momento (fls. 20). Em novas declarações, disse que observando os álbuns fotográficos da delegacia reconheceu com certeza absoluta o réu Jefferson de Assis Gomes como sendo o segundo assaltante e a pessoa que anunciou o assalto de posse da arma.

Em juízo, a vítima reconheceu o réu como sendo um dos autores do roubo. Afirmou que no dia dos fatos estava trabalhando quando entraram o réu e Bruno, sendo que o primeiro estava armado. Depois, confrontado com a fala na fase policial, disse não se recordar qual dos dois agentes estava armado. Os agentes disseram que queriam seu carro para fuga, pois haviam feito algo. Recuperou o veículo no mesmo dia. Acredita que a arma fosse uma pistola preta, não podendo afirmar que era verdadeira, pois não entende de armas.

O guarda civil Felipe Vieira Alves declarou que realizavam patrulhamento de rotina, quando receberam informações acerca do roubo de um veículo Fiat Punto, veículo como qual se depararam logo após. Feita a abordagem, o condutor Bruno Vergílio Canne prontamente confessou ter participado do roubo do veículo na companhia de um indivíduo que conhece apenas pela alcunha "Gordão" ou "Gigi", cuja descrição ele forneceu. Dias depois abordaram "Gordão" perto do local do roubo, tendo ele inicialmente dado nome falso e versões desconexas. Sobre o roubo, ele acabou confessando sua participação, sendo que portava a arma, que se tratava de um simulacro que já havia dispensado.

Bruno Vergílio Canne, ouvido apenas na fase policial, declarou que na data dos fatos, ao ficar sem dinheiro para adquirir drogas, juntamente com um colega que conhece apenas por Gordão, que também é dependente de cocaína, resolveram roubar um veículo para tentar vendê-lo e, assim, adquirir mais drogas. "Gordão" tinha uma arma com a qual praticaram o roubo de um veículo Fiat Punto. Depois do roubo "Gordão" acabou ficando num posto de gasolina aguardando até que conseguisse vender o veículo. No entanto, foi detido por guardas civis, tendo imediatamente confessado o roubo (fls. 21).

Dessa forma, a autoria do delito é incontestada, tanto que confessada pelo acusado. Além disso, foi o réu reconhecido pela vítima nas duas vezes em que ela foi ouvida, de forma que não há dúvidas quanto à sua participação no delito.

E não se venha falar na inconstitucionalidade da atuação dos guardas civis, matéria de longo pacificada em nossos tribunais, eis que embora não tenham atuação de patrulhamento ostensivo, não podem se omitir ao se deparar com uma situação decorrente de crime de que tinham ciência.

Assim, ao constatarem a aproximação de um veículo com notícia de roubo, agiram com correção, pelo que não há se afastar a legalidade dessa atuação. Da mesma forma, ao se depararem com um dos acusados do roubo em questão, agiram bem ao abordá-lo e ouvir a versão dele para os fatos.

Nesse sentido:

“PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGADA FALTA DE PROVA VÁLIDA PARA A CONDENAÇÃO. APONTADA NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO DE DROGAS POR GUARDAS MUNICIPAIS. NÃO OCORRÊNCIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. SÚMULA 7/STJ. I - A busca e apreensão de drogas efetuada por guardas municipais não padece da eiva suscitada, embora a Guarda Municipal não possua a atribuição de polícia ostensiva, mas apenas aquelas previstas no art. 144, § 8º. da Constituição da República, sendo o delito de natureza permanente, pode ela efetuar a prisão em flagrante e a apreensão de objetos do crime que se encontrem na posse do agente infrator, nos termos do art. 301 do CPP. Precedente. II - O recurso especial não será cabível quando a análise da pretensão recursal - aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 - exigir o reexame do quadro fático-probatório, sendo vedada a modificação das premissas fáticas firmadas nas instâncias ordinárias na via eleita. Incidência da Súmula 07/STJ.

Agravo regimental desprovido”.

(STJ - AgRg no AREsp 1565524/MS, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 12/12/2019)

Também nesse sentido a posição adotada pelo Eg. TJSP:

“Não se ignora ter o constituinte originário pátrio estabelecido como função precípua das guardas municipais a proteção dos “bens, serviços e instalações” do Município, “o que, segundo Bulos, corresponde ao policiamento administrativo da cidade, para a proteção do patrimônio público contra a depredação dos demolidores da coisa alheia” (LENZA, Pedro. “Direito Constitucional Esquemático” 13ª ed. rev. atual. e ampl. São Paulo, Saraiva, 2009- pag. 664, grifei).

Contudo, nos últimos anos, têm sido debatidos projetos de emenda à Constituição destinados a ampliar as atribuições das Guardas Municipais, possibilitando-lhes também atuar em prol da segurança pública, de modo a auxiliar as sobrecarregadas Polícias Civil e Militar no combate à violência e criminalidade que assolam as cidades do país, algo ainda longe de ser aprovado, considerado o complexo procedimento legislativo especial necessário à alteração de texto constitucional. Diante disso é que, mais recentemente, aprovou-se a Lei nº 13.022/2014, a qual, em seu artigo 5º, IV, estabeleceu a possibilidade de a guarda civil “colaborar, de forma integrada com os órgãos de segurança pública, em ações conjuntas que contribuam com a paz social”, numa busca à otimização do serviço de segurança pública ainda conferido às Polícias Civil e Militar, especialmente.

Em outras palavras, a lei ordinária em destaque certamente não “dilatou” a atribuição conferida pelo Constituinte pátrio às guardas municipais (e nem poderia fazê-lo, sob pena de vício de inconstitucionalidade), ainda limitada à proteção do patrimônio público municipal e, indiretamente, da população que dele usufrua, apenas reconhecendo a possibilidade de colaboração da entidade com as instituições vocacionadas à segurança pública.

Traçado este panorama, convém ponderar que, se qualquer do povo está autorizado a prender pessoa surpreendida em situação de flagrante por permissivo legal (artigo 301 do CPP) -, nada impede a concretização da custódia por integrantes da guarda municipal, sobretudo diante do papel recentemente atribuído à instituição no auxílio eventual dos órgãos de segurança pública, para garantir a paz social.

Como já se decidiu, “'É assente nesta Corte Superior de Justiça a orientação de que os integrantes da guarda municipal não desempenham a função de policiamento ostensivo; todavia, em situações de flagrante delito, como restou evidenciado ser o caso, a atuação dos agentes municipais está respaldada no comando legal do art. 301 do Código de Processo Penal' (HC 471.229/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/2/2019, DJe 1º/3/2019)” (STJ, HC 525772/SP, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 24-10-2019).” (TJSP – 6ª Câmara de Direito Criminal - Habeas Corpus Criminal nº 2123003-60.2020.8.26.0000 – Relator Des. Farto Salles - J. 17/06/2020).

Certa a autoria, o concurso de agentes também é incontroverso, eis que a vítima confirma a participação de Bruno, o que também foi admitido pelo acusado. Quanto ao emprego de arma para o exercício da grave ameaça, o fato também foi confessado pelo acusado que, no entanto, afirmou se tratar de uma réplica. A vítima confirmou que os agentes estavam na posse de uma arma, possivelmente uma pistola, mas não pode afirmar se era verdadeira ou apenas uma réplica. No entanto, no caso, a vítima desde o início afirmou que fora ameaçada com uso de uma arma de fogo. O réu, quando ouvido na fase policial, embora tenha confessado o delito, em nenhum momento afirmou que a arma utilizada não era verdadeira. Da mesma forma, Bruno também não apresentou essa tese quando ouvido na fase policial e no processo que respondeu pelo mesmo crime. É de se ver, pois, que o réu não foi preso em flagrante, tendo pois permanecido na posse da arma utilizada no crime. Assim, caberia a ele apresentar o instrumento para que fosse periciado e constatada a ausência de potencialidade lesiva, o que não foi feito.

Sobre o tema, a Terceira Seção do Col. Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese desses autos, onde ficou incontestado a utilização de uma arma para vencer a resistência da vítima.

E o mesmo Tribunal Superior tem firmado entendimento afastando a incidência da causa de aumento quando se tratar de arma desmuniada, inapta para efetuar disparos ou, ainda, de simulacro. Cumpre ressaltar, no entanto, que nesses casos o artefato precisa ser apreendido para que seja constatado tratar-se de simulacro ou, ainda, que seja realizada perícia técnica para verificar a ausência de potencial ofensivo, o que não ocorreu no presente caso (STJ - Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 473.161/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 03/12/2018).

Assim, devem ser reconhecidas as causas especiais de aumento de pena descritas na denúncia.

De rigor, pois, a procedência da ação.

Passo a dosar a pena do acusado.

O réu ostenta maus antecedentes (Proc. 0082320-55.2003.8.26.0050 – fls. 162), mas confessou espontaneamente os fatos, de forma que compensadas as circunstâncias agravante e atenuante, sua pena-base é de ser fixada no mínimo legal de quatro anos de reclusão mais o pagamento de dez dias-multa.

Condenações posteriores não servem para agravar a pena do réu, ainda que a título de reconhecimento de personalidade voltada para a prática de crimes patrimoniais. E não há se falar em os maus antecedentes são atingidos pelo período depurador aplicado à reincidência eis que assim sendo, desnecessária sua configuração como circunstância agravante.

Nesse sentido:

“O conceito de maus antecedentes, por ser mais amplo do que o da reincidência, abrange as condenações definitivas, por fato anterior ao delito, transitadas em julgado no curso da ação penal e as atingidas pelo período depurador, ressalvada casuística constatação de grande período de tempo ou pequena gravidade do fato prévio” (STJ - AgRg no AREsp 924.174/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA,

julgado em 06/12/2016, DJe 16/12/2016).

E, para pacificar o tema, o Col. STF, no julgamento do RE 593.818, em 18/08/2020, fixou a seguinte tese com repercussão geral: "Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal".

Presentes duas causas especiais de aumento de pena, ou seja, concurso de agentes e emprego de arma de fogo, será adotado o patamar maior, pelo que as penas do réu serão aumentadas em dois terços, atingindo um total de seis anos e oito meses de reclusão, mais o pagamento de dezesseis dias-multa.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação e CONDENO o réu JEFFERSON DE ASSIS GOMES (RG: 45289283, filho de Jose Martins Gomes e de Marina de Assis Gomes), a uma pena de seis anos e oito meses de reclusão, mais o pagamento de dezesseis dias-multa, no piso, como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, do Código Penal.

Diante da pena aplicada e do emprego de grave ameaça, inviável a aplicação dos benefícios previstos pelos artigos 44 e 77 do C.P.

Tendo em vista que o réu, além do presente feito, já se viu envolvido em outros crimes semelhantes (fls. 162/165), fica clara a necessidade de maior observação no cumprimento de sua terapia penal, de forma que deverá iniciar o cumprimento de sua pena em regime fechado.

Respondeu ao processo solto e poderá recorrer em liberdade.

Transitada esta em julgado, lance-se o nome do réu no rol de culpados.

Custas na forma da lei, observadas as regras da gratuidade.

P.I.C.

Piracicaba, 21 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA